



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5159/2017/2/CA1

Paraná, 26 de julio de 2.017.

Y VISTO: en Acuerdo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por el Dr. Daniel Edgardo ALONSO, Presidente; la Dra. Cintia Graciela GOMEZ, Vicepresidenta y el Dr. David Alejandro CHAULET, Juez de Cámara Subrogante, en el Expte. FPA 5159/2017/2/CA1, caratulado: **"LEGAJO DE APELACION DE BARRAL, CRISTIAN EN AUTOS BARRAL, CRISTIAN POR INFRACCIÓN LEY 23.737"**, provenientes del Juzgado Federal N° 1 de Concepción del Uruguay, y;

DEL QUE RESULTA:

El Dr. Daniel Edgardo Alonso dijo:

Que, llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la Sra. Fiscal Federal a fs. 7/9 vta., contra la resolución obrante a fs. 1/5 vta., en cuanto decreta el procesamiento de Cristian Barral, por considerar -prima facie y por semiplena prueba- que su conducta encuadra en el delito de tenencia simple de estupefacientes, en orden al cual deberá responder en calidad de autor -art. 14, primer párrafo de la ley 23.737, 45 del Código Penal, 306 CPPN-. El recurso es concedido a fs. 10.

En esta instancia, se celebra la audiencia oral preceptuada por el art. 454 del C.P.P.N., de la que da cuenta el acta de fs. 24 y vta., compareciendo en la oportunidad el Sr. Fiscal General de Cámara,



Dr. Ricardo C. M. Álvarez, y el Dr. Agustín Vizacarra, en defensa Cristian Barral, quedando los presentes en estado de resolver.

Y CONSIDERANDO:

I- a) Que, el Sr. Fiscal General alude al origen de las actuaciones y al hecho que se investiga. Refiere a los elementos que se secuestraran en el domicilio del imputado.

Sostiene el recurso de la Fiscal de primera instancia en cuanto la conducta no constituye la figura prevista en el art. 14 primer párrafo de la ley 23.737. Estima que se trataría de un cultivo de plantas y guarda de semillas para consumo personal. Alude al criterio de esta Alzada sobre los recursos de apelación respecto de la calificación jurídica en los autos de procesamiento.

Cuestiona la pericia química en cuanto al peso que informa de la planta y la cantidad estimativa de cigarrillos que se pueden realizar. Refiere a los dichos del imputado, quien se reconoció como consumidor, y concluye que el contexto da verosimilitud de que se trataría de un cultivo para consumo personal. Critica que el magistrado confunde la planta con estupefacientes, efectuando consideraciones al respecto, y resalta que la figura de tenencia de estupefacientes no es correcta.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5159/2017/2/CA1

Solicita se revoque la resolución recurrida y se decrete el procesamiento del imputado por el delito previsto en el art. 5 inc. a) anteúltimo párrafo de la ley 23.737.

b) Por su parte, el Dr. Vizcarra sostiene que los escasos elementos secuestrados dan cuenta de que la posesión de la planta era para su consumo personal. Alude al inicio de las actuaciones y a las tareas investigativas y cita los testimonios de los agentes policiales que las llevaron a cabo, en cuanto declararon que no se constató la concurrencia de personas al domicilio de Barra, ni que realice *delivery*.

Indica que se encuentra acreditado que Barral es adicto y que no hay elementos que puedan considerar la comercialización de tóxicos, resaltando que no se secuestró balanza, ni ningún tipo de elemento para que permitan presumir tal destino. Refiere a la provisoriedad del autor de procesamiento y solicita se lo confirme.

II- Que, a fin de dar tratamiento a las presentes, cabe señalar que las actuaciones principales se originan a raíz de una llamada telefónica anónima recibida el 28/03/2017 por la Delegación de Concepción del Uruguay de Delitos Federales y Complejos de la Policía Federal Argentina, que informó sobre la existencia de un



cultivo de plantas de marihuana en el sector del fondo del inmueble ubicado en Moreno 532/36 de dicha ciudad. Por tal motivo, se dispuso la realización de tareas de inteligencia y en fecha 20/04/2017 se allanó dicho domicilio por orden del a-quo.

Allí se constató sobre una mesa pequeña, una tapa de metal conteniendo semillas que podrían ser de marihuana, y sobre un estante que posee la misma se hallaron más semillas de similares características -total de 502 semillas que arrojaron un peso de 9,5 gramos-; sobre otra mesa se halló un recipiente metálico rectangular con picadura de marihuana -peso de 4,2 gramos-, y tres elementos tipo "tuquera"; en el baño se hallaron varias ramas secas de similares características a las de marihuana -peso de 42 gramos-; en otra habitación se visualizó un placard en cuyo interior se hallaron varias ramas con hojas colgadas para su secado-127 gr.-; asimismo, tres pantallas de calor de distintos tamaños -una eléctrica y dos tipos garraferas-, dinero y un celular. En el patio de la vivienda se visualizó un vivero construido en forma casera con cañas, hallándose una planta similar a la de marihuana, de aproximadamente de 3 metros de altura, la que fue deshojada y resguardada en sobres -14.827 gramos-, los tallos de la planta deshojada y ramas sin hojas





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5159/2017/2/CA1

fueron resguardados y arrojaron un peso de 8.370 gramos.

Anoticiado del resultado del allanamiento, el magistrado dispuso la detención de Barral, quien fue indagado el 21/04/2017. Finalmente, el 05/05/2017 se decretó su procesamiento por el delito de tenencia simple de estupefacientes, en orden al cual deberá responder en calidad de autor -art. 14, primer párrafo de la ley 23.737- y se dispuso su libertad. La Sra. Fiscal Federal recurrió tal decisión, dando lugar a esta instancia.

III- a) Que, el Sr. Fiscal General cuestiona la subsunción del hecho que efectuara el Sr. Juez a-quo, entendiendo que debió calificarse su conducta en la figura prevista en el art. 5 inc. a) anteúltimo párrafo de la ley 23.737 -cultivo de plantas y guarda de semillas para consumo personal-.

Que, al respecto, este Cuerpo tiene reiteradamente sentado que en los recursos deducidos contra el auto de procesamiento la cuestión concerniente a la calificación de la conducta, atento a su provisoriedad, resulta -en principio- ajena a esta instancia.

Hemos sostenido que, "para ello, se atiende especialmente, a que... la cuestión es propia, en el caso, del llamado principio 'iura novit curia', dado que los hechos ... fueron comunicados siempre ... de



un modo amplio, preservando su derecho de defensa, por lo que el progreso de la causa, permitirá, en su caso, que la intimación sea rectificadora" (cfr. L.S.Crim. 2013-I-0431).

Sin perjuicio de ello, constituiría motivación suficiente para el tratamiento de la cuestión en esta instancia, si la posible revisión de la calificación jurídica pudiera tener incidencia en la modificación de una situación de privación de libertad o cuando su tratamiento pudiera dar lugar a la desvinculación definitiva del imputado de los hechos que se le reprochan, siempre que ello sea posible de realizarse en esta Alzada sin la necesidad de incorporar nuevos elementos de valoración a los ya existentes, ni que ello implique un análisis propio de la instancia de debate o juicio (cfr. voto de los Dres. Alonso y Busaniche en L.S.Crim. 2013-II-0797, entre otros).

Que, en el caso de autos, no se advierte la concurrencia de razones suficientes para excepcionar dicha regla.

Ello, por cuanto, la eventual revisión de la figura penal endilgada a Barral carece de entidad suficiente para modificar la situación de hecho -libertad- en la que se encuentra el imputado en estos actuados, ni su tratamiento podría llegar a dar





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5159/2017/2/CA1

lugar a la posible desvinculación definitiva del imputado de los hechos que se le reprochan.

Asimismo, se advierte que el sustrato fáctico fue correctamente comunicado al encartado (cfr. declaración indagatoria obrante en el sistema Lex 100), lo que viabiliza la eventual revisión de la calificación de la intervención punible, en el momento procesal correspondiente -requerimiento de elevación a juicio-, salvaguardando el derecho de defensa, y paralelamente, asegurando el principio de congruencia.

A ello, cabe agregar que más allá de la atribución que se le hiciera del cultivo de plantas de cannabis sativa y el resguardo de las semillas que se le secuestraran en el domicilio del encartado, también se le imputó la tenencia de *"sustancia vegetal verdosa similar a la picadura de marihuana, que arrojó un peso de 4,2 gr. de marihuana... varias ramas secas de similares características a la marihuana que arrojaron un peso de 42 gramos... [y] varias ramas con hojas colgadas para su secado, que arrojaron un peso de 127 gramos"*, elementos que revisten la calidad de estupefaciente de conformidad a lo establecido por el art. 77 del CP y el Decreto N° 69/2017.

Por todo lo expuesto, es que corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la



Sra. Fiscal Federal y confirmar la resolución que decreta el procesamiento por el delito de tenencia simple de estupefacientes.

Los Dres. **Cintia Graciela Gomez y David Alejandro Chaulet**, dijeron: Que adhieren a la solución propuesta en el voto que antecede.

En mérito al resultado del Acuerdo que antecede, **SE RESUELVE:**

Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la Sra. Fiscal Federal a 7/9 vta. y, en consecuencia, confirmar la resolución de fs. 1/5 vta., que decreta el procesamiento de Cristian Barral por el delito de tenencia simple de estupefacientes, de conformidad con los argumentos expuestos en los considerandos precedentes (art. 455 y ccdtes. del CPPN).

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

CINTIA GRACIELA GOMEZ

DANIEL EDGARDO ALONSO

DAVID ALEJANDRO CHAULET

ANTE MI

BERNARDO JOSÉ ARANGUREN
SECRETARIO DE CÁMARA

Fecha de firma: 26/07/2017

Alta en sistema: 28/07/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado por: DAVID ALEJANDRO CHAULET, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado(ante mi) por: BERNARDO JOSÉ ARANGUREN, SECRETARIO DE CÁMARA



#29915006#183832742#20170727123642208